

מסורת הש"ס

(א) לתמן יתן. (ב) [נמנות טע:]. (ג) [ז"ל והלך]. (ד) [בנסת נה:]. (ה) [ויקרא]. (ו) [ז"ל הלא דלמלא רש"ע]. (ז) [דברים כג].

תורה אור השלם

- גשבעתי [אקקמה לשמור משפטי צדקך:]

- החלים קיט קו (כב) ותדיר עלי שם יד י' ויאמר אלי קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך: (כב) וְאָקוּם וַיֵּצֵא אֶל הַבִּקְעָה וַיִּזְנֶה שָׁם כְּבוֹד יְיָ עִמּוֹ בְּכָבוֹד אֲשֶׁר יִרְאִיתִי עַל גִּבּוֹר בְּבָר וְאָפֵל עַל פָּנָי: [יחזקאל א כב-כג]

הגהות הב"ח

(א) גמ' מושבע וְעוֹמֵד מוהר סיני הוא וְעוֹמֵד שְׁנוּעִ: (ב) רש"י ד"ה הא קמ"ל: (ג) ד"ה והלא וכו' מהר סיני הוא דכתיב ושנעת וכו' מהר סיני הוא דכתיב לא ימוש:

גליון הש"ס

גמ' עליו לחשבים שנאמר. ע"י בפרש"י שנות יט טז ברה"ן ד"ה והלא מושבע ועומד. שריא חלה לבי בל חול. ע"י גלגון המציון על תורה פ' חוקת שכתב ואפי' בקיום מ"ע אין חלות שאם נשבע לקיים את המלות ולא קיים אתו מתחייב משום שנועה לא קרנן ולא מלקות:

פירוש הרא"ש
מנן שנשבעין לקיים המצוה. ולי"ח שמה יבא לדין תקלה ויעבור על שנועות: והלא מושבע ועומד הוא. לקיים המלות ואין שנועה חלה על שנועה דרדישין ליה בעשועות מלרע או להטיע דכתיבת רשות איירי ולא בקיום מלות: **אלא** הא קבשעתי לן דשרי לזרווי נפשיה. ולא הוי מוכיר שם שמים לנפלה אם נשבע בשם ואם נשבע בלא שם נמי סדיף דאסור כדי שלא יתרגל אדם בשנועות ויבא לשתע גם על דברים אחרים: נדר גדול נדר לאלהי ישראל. לאו הייט

נדר ממש דלא איקרי נדר אלא שמתפס בדבר המור אלא מתשגינן ליה כחילו נדר דקרא דאמרין בפ"ק ד"ה (דף טו.) בפ"ק זו דקרא: והלא מושבע ועומד הוא. דכתיב והגות צו יומם ולילה ואע"ג דתמן לתמן בפ"ג (דף טז.) שהנדרים חלין על דבר מלוא דכדר הרשות הייט בנדר גמור שמתפס בדבר אסור דילגינן לה מבי ידור נדר לה' מלמד שחלין על דבר מלוא אבל נדר כי האי דדמי לזקא לוכא רביא דחול על דבר מלוא וגמרינן משנועה דלמיה חלה על דבר מלוא וליכא למפרך מידי בשנועה

רש"י

כל כנויי פרק ראשון נדרים

ר"ן

ח.

לך א ב מיי פ"א מהלך שנועת הלכה ג סג לאון רמא טוש"ע י"ד ס"י כג סעי' ו [וס"י ריג סעי' ז]:

לך ג מיי פ"א מהלכות נדרים הל' טט סמג לאון רמא (טוש"ע י"ד שס וס"י ריג סעי' ג):

לך ד ד ה ו מיי פ"ו מהל' מ"ת הל' יב טוש"ע שס ס"י שלז סעי' לה:

מוסף רש"י
מנן שנשבעין לקיים את המצוה. כדי שלא יוכל לחזור בו (תורה ג.) כלומר מלוא שיהא אדם נשבע לקיים מלוא כדי שימנהר ויזכרו לקיימה (תריגה ג.). נדר גדול כו' והלא מושבע ועומד הוא. קמ"ל דהאי מקשה שאין הנדר חל על דבר מלוא, ושני ליה אפילו לדמיה, ומסקא מינה להיכא דנשבע מיחו קי"ל בלאו מותרין (לקמן טז.) דנדר חל על דבר מלוא, והאי מיואל דמחויא בעלמא הוא (דאמ"ה בשמח.) ויהיב שלמא. אריחא דמלתא קאמר (שם).

פ' הרא"ש (המשך)
[ז"ל בשנועה] תמורה א"י הא דגריס חלין על דבר מלוא הייט בטול מלוא כגון דלמר קוים ישיבת סוכה עלי אבל אם אסר נבלה עליו בקוים לא חייל דלאן איסור חל על איסור הוא הדין אם נדר לקיים לא חייל: מאי קמ"ל דשרי ליה לאיניש לזרווי נפשיה. ולא חיישינן שמא יתרגל נדרים: היינו דרב גידל קבוייתא הא קמ"ל ביון דביני פטור נפשיה בוי משום הכי חיילא שבוועה עליה: דלא הוי מוכה אלא רשות והוא הטעם דמיוא דהרעה: עליו להחשיבם על האומר להשכים חמלה כמו שמניין שאמר הקב"ה לחוקאל קום לך אל הבקעה ושם אדבר אותך ונשכח טעה כגד היה כבוד השם עומד: נידוהו בחלום. ים לחוש שמה בשלוחות המקום נמנהג: צריך עשרה ב"א להתיר לו. ועל כל כי עשרה ים שכינה וכו' והמר לו בחזונו צ"ע שמתנהג: והוא דברתנו דהלבחא. ששוינן לאחרים: ואי ליכא. דלא חנו ולא

מתנו אל יקם הדיוטות ועוד לו שיטב בפרשת דרכים ויקבל שלום מצי עשרה דגמרי הלכתא: ידע מאן שבתיה ברוי דלישרי ליה. שכל מי שמנהג צדו להמיר בדאמרין במ"ק גבי ר"ל דשמתיה ההוא גברא דא"י ר' יוחנן זיל לגביה דלשרי לך: בשם שא"א לרב בלא חבן. פסוק הוא (בידמיה כג) גבי חלוס דכתיב הניצח אשר אמו חלוס יספר חלוס ואשר דברי חמו ידבר דברי אמת מה לתנן את הכר האוס ים:

לקיים המלוא ולא קיים פטור דוקא במלוא שאי אפשר ליפטור ממנה כמו להעית תפילין ליעול ללוב אבל האי דאי בעי פטר נפשיה חייל שנועה עליהם והי"ה דאם נשבע שלא לשנות פרק זה [דלחין] חייב משום שנועת ביטוי ושיין התרה ולא חשיב נשבע לנפול המלוא ואי"ה הא דתנן בשנועות (דף כה.) נשבע שנועה שלא אתן שחייב משום שנועת ביטוי ופריך בגמרא אלימא שלא אתן לעני מושבע ועומד וכו' וכי מושבע לתת לכל עני ועני מתנה ומאי דוחקיה לנטיי התם בעשיר ויש לומר דמשמע ליה שלא אתן כלל מדלא פירש וסא ודאי מוא מושבע וכו' ליתן לעני האריך לפרטם והוא מצי לנטיי שלא אתן לעני מנה אבל מירין פשוט לקח לו דמיוקומת ביה שלא אתן כלל דמשמע המשנה: עליו להשכים. פירוש על האומר לחבירו להשכים כמו שמניין ביחוקאל שאמרם לו שכינה והקדים שכניה על ידו: צריך עשרה ב"א להתיר לו. לפי שחלוס היו כשיין נבואה ים לו לנלוז מן הופיעות לכן נריך להתירו בעשרה ואז הוא מותר בלוחו צ"ע שנידוהו דאלכל כי עשרה שכניה שריא (עיין לשון הרא"ש:) והוא דברתנו. לאחרים הלכתא הלכה למשה מסיני אותן ראיון לשרות שכניה ואי ליכא דמתנו אפי' חט נעמאן ולא לאחרים: ואי לא אויל לפרשת דרבים ויהיב שלמא לבי עשרה. כי היכי דליהדרי ליה שלמא ומועיל לו לתלות לו להגין לו מן היסורין. עד דביקלעי עשרה דגמריי הלבחא ומיחו לו הנדיוו אבל ליכא לפרש עד דמיקלעי עשרה דמתנו הלכתא ויחיב להו שלמא אי"כ למא חור והוכיר עשרה גבי עד דמיקלעי היה לו לומר דמקלעי דמתנו ואנן ידעינן דלאאותן כבר דיהיב שלמא אפי' אלא ש"מ דפרסיות והא דנקט פרשת דרכים ים לפרש שסם רגילות למלוא עשרה ב"א יחד יומר מנעיר מיהו ים לפרש דאפי' כזה אחר זה מועיל ומ"מ נקט פרשת דרכים לפי שסם רגילות ליתן שלום לגני אדם: בשם שלא אפשר לרב בלא חבן וכו'. וכן פי' דריש ליה מהאי קרא האים אשר אמו חלוס יספר חלוס ואשר אמו דברי אמת דברי אמת כי מה לתנן את הכר וגו':

מנן שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר

יִנְשַׁבְעֲתִי וְאִקְיִימָהּ לִשְׁמוֹר מִשְׁפָּטִי צִדְקָךְ וְהִלֵּא מוֹשְׁבֶּעַ וְעוֹמֵד מוהר סיני הוא אלא הא קמ"ל אֶדְשִׁי לִיה לאיניש לזרווי נפשיה ואמר רב גידל אמר רב ד־האומר אשכים ואשנה פרק זה אשנה מסכתא זו נדר גדול נדר לאלהי ישראל והלא מושבע ועומד (א)

הוא ^בואין שבוועה חלה על שבוועה מאי קמ"ל דאפי' זרווי בעלמא היינו דרב גידל קמיייתא הא קמ"ל כיון דאי בעי פטור נפשיה ^גבקרית שמע שחרית וערבית משום הכי חייל שבוועה עליה ^דא"ר גידל א"ר ד־האומר לחבירו נשכים וגשנה פרק זה ע־ליו להשכים שנאמר ^הויאמר אלי (בן אדם) קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך ויצא אל הבקעה והנה שם כבוד ה' עומד אמר רב יוסף ג־ידוהו בחלום צריך ^ו בני אדם להתיר לו והוא דתנו הלכתא אבל מתנו ולא חנו לא ואי ליכא דתנו הלכתא אפילו מתנו ולא חנו ואי ליכא לזייל וליחב אפרשת דרכים ויהיב שלמא לבי ^ז עד דמקלעי ליה עשרה דגמרי הלכתא א"ל רבינא לרב אשי ידע מאן שמתיה מהו דלישרי ליה אמר ליה לשמותיה שוויה שלוח ה־למישרי ליה לא שוויה שלוח אמר ליה רב אחא לרב אשי שמתיה וישרו ליה בחלמיה מאי יא"ל ^ח בשם שאי אפשר לרב בלא חבן

ועומד מהר סיני הוא. כלומר דאי אע"ג דקאמרת נדר גדול שנועה קאמרת דלמר צהדיא בשנועה אשנה פרק זה שהרי נדר כיון שהוא מיתסר חפלא אנפשיה ליתיה לעולם צאעשה אלא ודאי שנועה קאמרת כדאשכחן צדוכתי טובא דקרי ליה לשנועה נדר כדתנן (לקמן דף ט.) כנדרי רשעים עלי נדר בנזיר ובקרבן ובשנועה ואמרין נמי צריש פרק ארבעה נדרים [לקמן כג:] והוא דלמא^א לקמיה דרב אסי א"ל במאי נדרת באלהא דישיראל ואפ"ה (פ"א ומש"ה) קאיא לך דאין שנועה חלה על שנועה לקרבן דמדאמרת נדר גדול משמע לכל דיני שנועה דאי קמ"ל לזרווי נפשיה שרי ומש"ה קאמר נדר גדול נדר כלומר נדר משוינח הוא זה ורואי לעשות כן א"ה היינו דרב גידל קמיייתא: הא קמ"ל **דיכין דאי בעי פטור נפשיה וכו'.**

מסתברא לי דלאו דווקא דצהכי מיפטור שהרי חייב כל אדם ללמוד תמיד יום ולילה כפי כמו ואמרין בפ"ק דקדושין (דף ג.) ת"ר ושננתם שיהו דברי צורה מחודדין בפין שאם ישאלך אדם דבר שלא תגמגם ותאמר לו וכו' וקי"ש שחרית וערבית לא כגי להכי. אלא מכאן נראה לי ראה להם שמתכני בפרק שנועות שמים בחרא דכל מידי דלמא מדרשא אע"פ שהוא מן התורה כיון דליתיה מפורש בקרא צהדיא שנועה חלה עליו. והכא הכי קאמרין כיון דאי בעי פטור נפשיה ממאי דכתיב בקרא צהדיא דהיינו בשכנך ובקוּמך [דברים י] בקרית שמע שחרית וערבית מש"ה חלה שנועה עליה לגמרי אפילו לקרבן והיינו דקאמר נדר גדול כלומר לכל דיניו כדבר הרשות וכבר כתבתי זה שם צריאות גמורות בס"ד: **עליו להשכים.** מסתברא לי דהכי קאמר כיון שאמר נשכים הרי קבל עליו שיהא הוא מעורר בדבר כשם שהוא מעורר מעכשיו. ומתני קמ"ל חדא דבקבלה בעלמא לדבר מלוא מהניא דמאי דאמרין הכא לא הוכיר לא נדר ולא שנועה ואפ"ה צדבורא בעלמא כגי דומיא דמאי דאמרין דקבלה בלחוד מהניא לזדקא דכתיב בפין:] זו דקא [לשיל:]. והי"ה לכל דבר מלוא וקמ"ל נמי דעליו להשכים כדעבד קודשא בריך הוא: **נדוהו בחלוס לריך עשרה בני אדם להסיר לו.** לפי שאפשר שבשלוחות המקום נתגדה ולפיכך לריך עשרה להתירו ששכינה עמהם: והוא דמסנו הלכתא. כלומר דמתנו לאחרים אבל חנו בלחוד לא דלא חשיבי כולי האי. ואיכא דגריס דמתנו הלכתא כלומר גמרא חנו מתנו כלומר משנה בלחוד לא: **ויחייב שמה לני עשרה.** ומתוך ששיצו לו שלום יגיבו עליו מן היסורין עד דמקלעין ליה עשרה וכו': **שהרי כני שמהר שמונדה צדו להמיר** כדאמרין בפרק ואלו מגלחין (מ"ק דף יז.) זיל לגביה דלישרי לך: **לשמויה שוויה שלוח.** מן השמים:

כשם
מתנו אל יקם הדיוטות ועוד לו שיטב בפרשת דרכים ויקבל שלום מצי עשרה דגמרי הלכתא: ידע מאן שבתיה ברוי דלישרי ליה. שכל מי שמנהג צדו להמיר כדאמרין במ"ק גבי ר"ל דשמתיה ההוא גברא דא"י ר' יוחנן זיל לגביה דלשרי לך: בשם שא"א לרב בלא חבן. פסוק הוא (בידמיה כג) גבי חלוס דכתיב הניצח אשר אמו חלוס יספר חלוס ואשר דברי חמו ידבר דברי אמת מה לתנן את הכר האוס ים:

תוספות

מושבע ועומד מוהר סיני הוא. קא ס"ד נשכנין לקיים מלוא דקאמר הייט לחייב משום שנועת ביטוי אם לא [ויקיים] ותומה אדפרין לרב גידל תקשי ליה קרא דנשבעתי ואקיימה ופי' בתוס' דהאי"ו וי"ל דקרא איכא לקוימ במלוא דאפשר ליפטור ממנה כמו בנאשה פרק זה אבל לרב גידל ע"כ מיירי במלות שמחויב לעשות דלא"כ מאי קמ"ל וגם היינו דרב גידל בנתייתא לך פריך אדרב גידל ומשני קמ"ל דשרי לזרווי נפשי' פירוש ולא מיתסר משום דמלואא שם שמים לנפלה אבל לא מיירי לענין שנועת ביטוי כך פי' בתוס' וצפי' הר"ר אליעזר פי' הא דפריך מושבע ועומד מהר סיני הוא היינו כלומר אם בא להשמיטע שמוהר לשבע לקיים מלוא ולא חיישינן שמא יעבור על שנועתו ולא יקיים אי נמי לא מקיים לא עבר על שנועות דמושבע ועומד מהר סיני ואין שנועה חלה על שנועה ומשני הא קמ"ל דשרי לזרווי נפשיה ולא מיתסר משום הולאת ש"ס לנפלה דכפרי' מיהא מה דפי' מושבע ועומד מהר סיני וכו' [משמען] דלכללא דנפולא דמולתא פריך הלן מושבע ועומד וכו' כפי' לפירוש ראשון משום דס"ד לענין שנועת ביטוי פריך: **האומר אשנה** פרק זה וכו' נדר גדול נדר לאלהי ישראל. לכאורה משמע שאמר לשון זו ולא הוכיר שנועה וקמ"ל דיש יד לשנועה אי נמי דכפירס הר"ר אליעזר דהוי נדר כמו נדר דזקא וקסא דא"כ מאי פריך לקמן מאי קמ"ל לזרווי נפשיה הייט דרב גידל קמיייתא מה ענין זה לרב גידל קמיייתא כיון שלא הוכיר שנועה ועוד דטובא קמ"ל דהכא הוי יד לשנועה לבי"ג לפרש דליירי שהוכיר שנועה מפיו שאמר שנועה שאשנה פרק זה ופריך מעיקרא והלא מושבע ועומד וכו' וא"כ ליכא לחיוביה משום שנועת ביטוי כדי היכי דאין שנועה חלה על שנועה הי"ו אין נדר חל על נדר ואי קמ"ל דשרי לזרווי אנפשיה לקיים המלוא הייט דרב גידל קמיייתא ומשני הא קמ"ל כיון דאי בעי פטור נפשיה וכו' כלומר לעולם לענין לחייבו משום שנועת ביטוי אם יעבור וכי תימא מושבע וכו' דאי בעי פטור נפשיה וכו' וא"כ אפשר ליפטור ממלוא זו חיללא עליה שנועה לחייבו משום ביטוי אם יעבור כמו בשנועה דכדר הרשות והא דתנן בשנועות נשבע